

Nr. 1 Aufzeichnung des Staatssekretärs Grauert für Reichsminister Frick. 6. Januar 1936

R 1501-PA/2388, unfol.¹

Beginn:

Beginn:

[Änderungswünsche der Ressorts zum Entwurf einer Reichsdienststrafordnung]

Herrn Minister.

In dem beiliegenden Stück des Entwurfs der Reichsdienststrafordnung sind die Änderungen kenntlich gemacht, die an dem Dezember-Entwurf² inzwischen noch vorgenommen worden sind. Grundsätzlicher Natur ist hiervon lediglich die Neufassung des § 104, die, im Gegensatz zu der bisherigen Fassung, nicht mehr den Inhalt des Gnadenrechts in Dienststrafsachen regelt, sondern nur noch deklaratorisch die Gnadenbefugnis des Führers und Reichskanzlers feststellt³. Die neue Fassung entspricht dem Vorschlage des Justizministers (vgl. dessen Schreiben vom 23. 12. 1935⁴); Reichsfinanzminister und Präsidialkanzlei sind damit einverstanden.

Von den Ressorts sind noch folgende Äußerungen eingegangen:

– a)

Reichsminister *Kerrl* teilt mit, er werde, in der Annahme, daß die Reichsdienststrafordnung vor der Kabinettsitzung im Preußischen Ministerrat besprochen werde, seine etwaigen grundsätzlichen Bedenken gegen das Gesetz in der Sitzung des Preußischen Ministerrats vortragen⁵.

– b)

Reichsminister *Dr. Frank* bittet um Verlängerung der Frist zur Stellungnahme⁶.

– c)

¹ Entwurf durch den Sachbearbeiter ORR Goedecke. Zur Vorgeschichte s. ARH II/I, Nr. 11. Allgemein: MÜHL-BENNINGHAUS S. 169–174.

² Am 14. 12. 1935 hatte der RIM den obersten Reichsbehörden einen revid. Entwurf der RDStO übersandt und bemerkt: „Der Führer und Reichskanzler hat angeordnet, daß der Entwurf der Reichsdienststrafordnung zusammen mit dem des Deutschen Beamtengesetzes so rechtzeitig vorgelegt wird, daß das Gesetz zum 30. Januar 1936 erlassen werden kann.“ Etwaige Stellungnahmen würden bis zum 24. d. Mts. erbeten. R43 II/444, Bl. 141–178; R 1501/5570, S. 367 ff.; R 1501-PA/2388, unfol. Diese gegenüber der KabVorl. vom 20. 6. 1935 (ARH II/2, Nr. 178 P. 5) nur geringfügig veränderte Neufassung hatte der StdF beim RIM am 31.10. angefordert, damit noch einmal alle Ministerien, „unabhängig von den bisherigen Stellungnahmen“, sich zusammenfassend äußern könnten; „Ich darf Sie bitten, mir Ihre Ansicht hierzu mitzuteilen, da ich so lange die Disziplinarordnung hier nicht bearbeiten werde.“ R 1501-PA/2388.

³ Dezember-Entwurf § 104 (1): „Der Führer und Reichskanzler kann Dienststrafverfahren niederschlagen und Dienststrafurteile oder ihre Folgen aufheben oder mildern. Er kann die Ausübung dieses Rechts übertragen.“ Die neue Fassung lautete: „Dem Führer und Reichskanzler steht das Gnadenrecht in Dienststrafsachen für alle Beamten zu. Er übt es selbst aus oder überträgt die Ausübung anderen Stellen.“

⁴ R43 II/444, Bl. 37 f.; R 1501-PA/2388, unfol. Der RJuM hatte argumentiert: „Es entspricht nicht dem Wesen und den staatsrechtlichen Grundlagen des Gnadenrechts, in Einzelgesetzen die Gnadenbefugnisse des Führers und Reichskanzlers zu regeln. Die Fassung des § 104 erweckt, auch wenn das [...] nicht beabsichtigt ist, den Eindruck einer solchen Regelung. Wenn die Vorschrift überhaupt etwas über die Gnadenbefugnisse aussagen soll, so müßte die nur deklaratorische Natur dieser Aussage durch die Fassung klargestellt werden. – [...] Den Sonderfall der *Aufhebung des Urteils* hier zu erwähnen, besteht um so weniger Anlaß, als eine solche in die Gerichtsbarkeit besonders tief eingreifende Maßnahme in Form eines Gnadenerweises m. W. bisher niemals getroffen worden ist. Selbst dann, wenn alle Folgen des Urteils ohne Ausnahme und mit rückwirkender Kraft beseitigt werden sollen, wird grundsätzlich die Tatsache des ergangenen Urteilsspruchs unberührt gelassen. Ein Bedürfnis, diesen Fall ausdrücklich zu regeln, scheint mir hiernach nicht zu bestehen. Gegen seine Erwähnung sprechen ernste Bedenken, weil sie die Folge haben könnte, zu Gnadengesuchen mit diesem weitgehenden Wunsch anzuregen.“

⁵ RKiM an RIM, 21. 12. 1935; R 43 II/444, Bl. 36; R 1501-PA/2388.

⁶ RM Frank an RIM, 21. 12. 1935; R 1501-PA/2388.

Der *Reichskriegsminister* erhebt keine Einwendungen mehr⁷. Er bittet jedoch zu § 40 Abs. 1 Nr. 2, wonach das Amt eines Dienststrafrichters, der aus der Partei ausgeschlossen oder ausgestoßen wird, kraft Gesetzes erlöschen soll, noch um Aufklärung, unter welchen Voraussetzungen und wegen welcher Vergehen die NSDAP auf Ausschluß oder Ausstoßung eines Mitgliedes erkennt⁸. Antwort hierauf ergeht besonders⁹.

– d)

Der *Minister für Wiss[enschaft], Erz[iehung] u[nd] Volksb[ildung]* erklärt, im Interesse rechtzeitigen Zustandekommens des Gesetzes von einem förmlichen Widerspruch absehen zu wollen, bringt jedoch neue, bisher von keiner Seite erörterte Bedenken gegen die Beschränkung des Rechts des Beschuldigten auf Einsichtnahme in die Personalakten zur Sprache¹⁰. In Betracht kommen folgende Vorschriften: Nach § 51 Abs. 1 Satz 2 kann der Untersuchungsführer dem Beschuldigten von dem für das Verfahren erheblichen Inhalt der Personalakten Kenntnis geben. Nach § 57 Satz 2 kann der Vorsitzende der Dienststrafkammer dem Beschuldigten und seinem Verteidiger Auszüge aus den Personalakten, soweit diese Belastendes enthalten, vorlegen. Nach § 61 Abs. 1 Satz 3 sind die Personalakten in der Hauptverhandlung vorzutragen, soweit sie Tatsachen enthalten, die für die Gesamtbeurteilung erheblich sein können (also sowohl belastende als auch entlastende Tatsachen!). Die letztere, zwingende Vorschrift ist so umfassend, daß sie dem Beschuldigten ausreichende Gelegenheit bietet, sich zu dem Inhalt seiner Personalakten, soweit dieser bei der Urteilsfindung eine Rolle spielt, noch rechtzeitig zu äußern. Dies entspricht auch schon der bisherigen Praxis. Eine weitergehende Mitteilung des Inhalts der Personalakten ist mit dem jetzt wieder geltenden¹¹ Grundsatz ihrer

⁷ Der RKRm hatte zuerst eine eigene Dienststrafordnung für die Wehrmacht angestrebt, aber schließlich darauf verzichtet. Seinen anderen Forderungen, welche auf eine Ausnahmestellung der Wehrmacht bezügl. all jener Bestimmungen hinausliefen, die sich auf die Mitwirkung der Partei bei der Einleitung des Dienststrafverfahrens, der Auswahl der Dienststrafrichter und der Besetzung der Dienststrafkammern bezogen, war der RIM bereits in der Entwurfsfassung vom 14.12. 1935 entgegengekommen; s. Schriftwechsel RKRm – RIM vom 4.11./5. 12. 1935: R 43 II/444, Bl. 28–30, 33–35. Vgl. auch die instruktive Vorlage des MD Schütze an StS Pfundtner vom 30. 11. 1935 in: R 1501–PA/2388.

⁸ S. RKRm an RIM, 23.12. 1935; R 43 II/444, Bl. 39; R 1501–PA/2388: „Die gesetzliche Festlegung von Konsequenzen, die der Staat aus den Ergebnissen parteigerichtlicher Verfahren ziehen soll, hat m. E. zur Voraussetzung, daß die Grundsätze und Regeln der parteigerichtlichen Verfahren bekannt sind.“ Damit reagierte der RKRm auf das RIM-Scheitern vom 5.12. 1935 (o. Anm. 7), dem zufolge das Amt eines Dienststrafrichters bei einem Ausschluß aus der NSDAP in jedem Fall erlöschen sollte. Dort hatte es geheißen: „Wohl sind Fälle des [Partei-]Ausschlusses denkbar, die nicht dazu zwingen, dem Ausgeschlossenen auch die Beamteneigenschaft abzuerkennen; aber auch in diesen Fällen ist es nicht erwünscht, daß der Ausgeschlossene, der jedenfalls nicht mehr das volle Vertrauen der Partei genießt, die besondere Vertrauensstellung eines Dienststrafrichters beibehält. Eine Unterscheidung nach den Gründen des Ausschlusses würde nur unklare Verhältnisse schaffen, während die Fassung des Gesetzes klar und eindeutig ist.“

⁹ Am 10. 1. 1936 übermittelte der RIM dem RKRm Abschrift von § 4 der Satzung des „Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitervereins e. V.“ vom 22. 5. 1926, der die Austritts- und Ausschlußbestimmungen enthielt und gemäß § 1 (3) der VO zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. 3. 1935 (RGBl. I S. 502) bis auf weiteres sinngemäß in der NSDAP anzuwenden war; R 1501–PA/2388.

¹⁰ RERzM an RIM, 30. 12. 1935; R 43 II/444, Bl. 40 f. Es hieß dort: „Es wäre falsch, die Verteidigung des Beschuldigten als eine liberalistische Angelegenheit zu betrachten. Auch ein Vergleich mit den auf diesem Gebiete früher getroffenen Regelungen wäre verfehlt; die der Vergangenheit angehörenden Ordnungen des Dienststrafrechts beruhten auf anderen Anschauungen von Volk, Staat und Beamtentum und auf anders gearteten Verhältnissen in der Beamtschaft, als sie heute gegeben sind. Die in dem Entwurf der Wirkung nach enthaltene Einschränkung des rechtlichen Gehörs läßt sich schließlich nicht damit rechtfertigen, daß der Staat gegenwärtig ein Interesse daran habe, die Verurteilung eines einmal in ein Verfahren verwickelten Beamten zu erleichtern. [...] Entscheidend für die Gestaltung des Verteidigungsrechtes muß vielmehr der in verhältnismäßig wenigen Jahren eintretende Endzustand sein, in welchem die Beamtschaft ausschließlich oder doch völlig überwiegend aus Parteigenossen besteht. Spätestens dann – wenn nicht schon vorher – haben Staat und Partei ein ausschlaggebendes Interesse daran, das förmliche Dienststrafverfahren so auszugestalten, daß jede mögliche gesetzliche Garantie für das Zustandekommen richtiger Urteile gegeben ist. In diesem Zusammenhänge sei lediglich auf die künftigen Rückwirkungen von Fehlurteilen auf die Parteistellung der betroffenen Beamten und die Folgen für das Verhältnis von Partei zu Staat verwiesen. – [...] Es ist ein alter deutscher Grundsatz, daß gegen einen Angeschuldigten keinerlei Belastungsmaterial wirksam werden darf, zu dem er und sein Verteidiger nicht rechtzeitig und vollständig Stellung nehmen können.“

Das durch Art. 129 (3) Satz 3 WRV gewährleistete allgem. Recht der Beamten zur Einsichtnahme in die Personalakte, d. h. unabhängig von einem Dienststrafverfahren, hatte der PrIM als durch die Verhältnisse überholt schon mit RdErl. vom 12. 4. 1934 ohne ausdrükl. gesetzl. Anordnung für außer Kraft getreten erklärt (Preuß. Besoldungsbl. S. 204; DJ 1934, S. 885). Danach wurde seither in allen Verwaltungen verfahren.

¹¹ Von hier bis „vereinbar“ von Frick unterstrichen und Randvermerk: „richtig! Fr[ick]“.

Geheimhaltung nicht vereinbar und deshalb auch für das geltende Recht von dem Preuß[ischen] O[ber]V[erwaltungs]G[ericht] in dem Urteil vom 17. 4. 1935 mit Recht abgelehnt worden¹². Es ist nicht anzunehmen, daß der Min. für Wiss. usw. diese Bedenken im Kabinett geltend machen wird.

– e)

Der *Reichsfinanzminister* hält eine Vorschrift für nötig, die es ermöglicht, gegen einen Beamten, der sich schwer vergangen hat und stirbt oder Selbstmord verübt, ein Dienststrafverfahren einzuleiten oder durchzuführen, um zu vermeiden, daß den Hinterbliebenen die vollen Bezüge gezahlt werden müssen. Diese Forderung, die von dem Herrn Minister von *Krosigk* persönlich ausgehen soll, wird mündlich besonders behandelt werden¹³.

Sonst sind keine Einwendungen erhoben worden, insbesondere hat sich auch der Stellvertreter des Führers nicht geäußert, so daß sein Einverständnis angenommen werden muß.

Ich empfehle, daß der Entwurf in der beiliegenden Fassung nunmehr sofort neugedruckt und dem Kabinett vorgelegt werden soll. Die Besprechung des Entwurfs im Preußenkabinett kann dann am 15.1. erfolgen¹⁴.

Grauert

H. Sch[ütze] 6./I. Goe[decke] 6/1

¹² Abdruck: Reichsverwaltungsbl. vom 24. 8. 1935, S. 679.

¹³ Das RIM lehnte dies ab, weil eine solche „Bestrafung“ der Hinterbliebenen rechtl. nicht zu begründen sei: Eine versorgungsrechtlich Person könne ihrer Ansprüche nur durch eigene Verfehlungen verlustig gehen und nicht zivilrechtl. für Handlungen anderer haftbar gemacht werden; das Disziplinarrecht dürfe nicht dazu dienen, „auf diesem Wege fiskalische Erwägungen zu verwirklichen“. Vm. Goedeckes/Schützes vom 6.1. 1936 in: R 1501-PA/2388.

¹⁴ Auf der Rückseite Vm.: „Sofort. Vorlage ans Kabinett! 8/1 Fr[ick]“. Bei der Beratung im Preuß. Ministerrat am 14. 1. kam lediglich zur Sprache, „ob es angebracht sei, ein anhängiges Dienststrafverfahren fortzusetzen, falls der Angeschuldigte freiwillig aus dem Leben scheidet“. Göring und die Mehrzahl der Minister sprachen sich dagegen aus, „da durch eine etwaige Entziehung der Versorgungsbezüge lediglich eine weitere Bestrafung der Angehörigen eines Angeschuldigten eintreten würde, der an sich selbst schon die höchstmögliche Strafe vollzogen habe“. Protokollauszug in: R 1501-PA/2388. Die KabVorl. der RDStO ging der Rkei am 10.1. 1936 m. d. B. zu, sie zus. mit dem Entwurf des DBG auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen; R 43 II/444, Bl. 179–214; R 1501/5571, S. 3 ff.; R 1501-PA/2388. Die Begründung wurde am 24. 1. nachgereicht; s. Dok. Nr. 16. Mit Schreiben an den StSRk vom 16.1. hatte Frick wie für das DBG (s. Dok. Nr. 8), so auch für die RDStO das Argument äußerster Dringlichkeit ins Feld geführt: „Das geltende Dienststrafrecht ist, ebenso wie das allgemeine Beamtenrecht, zeitlich und örtlich so zersplittert, daß es unmöglich ist, selbst bei aller Wahrung einer einheitlichen nationalsozialistischen Grundauffassung bei der Handhabung dieses Rechtsgebiets, alle Beamten des Reiches, der Länder und Gemeinden usw. dienststrafrechtlich gleich zu behandeln. Ganz besonders macht sich dieser Mißstand bei den Verwaltungen bemerkbar, die, wie die Justizverwaltung, auf das Reich übernommen, deren Beamte also Reichsbeamte sind, aber den verschiedenartigen Dienststrafrechten der einzelnen Länder unterstehen. – Eine einheitliche Handhabung läßt sich auch nicht im Wege einer gleichmäßigen Rechtsprechung der obersten Dienststrafgerichte erzielen, da eine solche nicht einmal innerhalb dieser Gerichte selbst gewährleistet ist. [...] Als ein unabweisbares Bedürfnis in der gesamten Verwaltung hat es sich auch herausgestellt, das Verhältnis der Parteigerichtsbarkeit gegenüber Beamten zur Dienststrafgerichtsbarkeit abzugrenzen.“ Der Entwurf sei kabinettstreu, Einwendungen würden von keinem Ressort mehr erhoben; R 43 II/444, Bl. 215–218; R 1501-PA/2388. – Zur neuerlichen Vertagung s. Dok. Nr. 8 Anm. 22.

Zitierhinweis

Nr. 1 Aufzeichnung des Staatssekretärs Grauert für Reichsminister Frick. 6. Januar 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d001>